

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3047/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วิวัฒน์ ก่อสร้าง
ยะลา

นาย วิเชียร คุณาวิทยานุกูล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คให้แก่โจทก์โดยมีข้อตกลงกันไม่ให้โจทก์แข่งขันประมูลงาน
ก่อสร้างของทางราชการกับจำเลย ข้อตกลงดังกล่าวย่อมขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน เห็นตามเช็คที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงเช่นนั้นเป็นโมฆะ
โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติเช็คฯ ศาลชั้นต้นพิพากษา
ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จ
จริงต้องกันว่า จำเลยออกเช็คตามฟ้องให้แก่โจทก์ เนื่องจากมีข้อตกลงไม่แข่งขันกัน
ในการประมูลงานก่อสร้างของทางราชการและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้น
ต้นให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์จะฎีกาได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่โจทก์ฎีกาว่า เช็คตามฟ้อง

เป็นเช็คที่จำเลยออกชำระหนี้ให้แก่โจทก์นั้น เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว แม้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาในปัญหาข้อนี้มาด้วย ศาลฎีกาก็ไม่วินิจฉัยให้ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คตามฟ้องโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น เป็นการฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามฎีกาแต่คดีที่ฎีกาได้เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 เมื่อศาลอุทธรณ์ฟังว่า เช็คตามฟ้องเป็นเช็คที่จำเลยออกให้แก่โจทก์เนื่องจากมีข้อตกลงไม่แข่งขันกันในการประมูลงานก่อสร้างของทางราชการ การกระทำของโจทก์จำเลยย่อมเป็นการลงให้ทางราชการหลงเชื่อว่ามี การประมูลสุจริตราคากันจริง แต่ความจริงเป็นเรื่องตกลงสมยอมกันโดยจำเลยจะจ่ายเงินตอบแทนให้แก่โจทก์และบุคคลอื่นผู้ร่วมประมูลเป็นการร่วมกันเอารัดเอาเปรียบทางราชการโดยไม่สุจริตทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หนี้ตามเช็คที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงอันมีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นนี้ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็คตามฟ้องโดยชอบ ไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้นทั้งสองสำนวน"

พิพากษายืน

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ